An das Handelsgericht des Kantons St. Gallen, Postfach 355, 9001 St. Gallen

St. Gallen, 10. Februar 2026

# Klage

in Sachen

**Rheintal Präzision AG**, Bahnhofstrasse 58, 9445 Rebstein SG, CHE-109.482.331,

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Barbara Rohner, Rohner Rechtsanwälte AG, Marktplatz 4, 9000 St. Gallen,

gegen

**Säntis Werkzeugmaschinen AG**, Vonwilstrasse 15, 9000 St. Gallen, CHE-104.277.918,

Beklagte,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Beat Lenherr, Lenherr Advokatur, Poststrasse 11, 9000 St. Gallen,

betreffend Forderung aus Kaufvertrag (Wandelung, eventualiter Minderung) und Schadenersatz - Verfahren Nr. HG.2026.112

## Rechtsbegehren

**1.** Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 322'000.00 nebst Zins zu 5% seit 2. Mai 2024 zu bezahlen, dies gegen Rückgabe der CNC-Fräsmaschine OMV Pentaxis 800, Seriennummer OMV-24-0187, durch die Klägerin an die Beklagte am Sitz der Klägerin in Rebstein SG.

**2.** Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 86'500.00 nebst Zins zu 5% seit 20. November 2024 als Ersatz des weiteren, durch die Wandelung nicht gedeckten Schadens zu bezahlen.

**3.** Es sei festzustellen, dass die Klägerin der Beklagten aus dem Kaufvertrag vom 14. Februar 2024 nichts mehr schuldet, insbesondere nicht die mit Rechnung Nr. 24-0245 in Rechnung gestellte Schlussrate von CHF 138'000.00.

**4.** Eventualiter zu den Rechtsbegehren 1 und 3, für den Fall, dass das Gericht die Wandelung nicht gewähren sollte: Der Kaufpreis gemäss Kaufvertrag vom 14. Februar 2024 sei um CHF 138'000.00 auf CHF 322'000.00 herabzusetzen, und es sei festzustellen, dass die Klägerin mit den bereits geleisteten Zahlungen von CHF 322'000.00 ihre gesamte Zahlungspflicht aus dem Kaufvertrag erfüllt hat.

**5.** Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

## Formelles

**Rz. 1** Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts St. Gallen ergibt sich aus Art. 6 ZPO i.V.m. Art. 13 des Gerichtsgesetzes des Kantons St. Gallen (sGS 941.1). Beide Parteien sind im Handelsregister eingetragen, der Streit betrifft die geschäftliche Tätigkeit beider Parteien, und der Streitwert übersteigt CHF 30'000.00 bei weitem. Die Klägerin ist seit dem 11. März 2009 unter der Firma Rheintal Präzision AG, die Beklagte seit dem 4. Juni 2003 unter der Firma Säntis Werkzeugmaschinen AG im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen; beide Eintragungen sind im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Der vorliegende Streit betrifft ausschliesslich den Kauf und die Inbetriebnahme einer Werkzeugmaschine im Rahmen der ordentlichen Geschäftstätigkeit beider Parteien, so dass sämtliche Voraussetzungen von

Art. 6 Abs. 2 ZPO erfüllt sind. Die Klägerin unterhält zudem seit 2018 eine Zweigniederlassung in Diepoldsau, in welcher ausschliesslich Medizinaltechnik-Komponenten gefertigt werden.

**Rz. 2** Die örtliche Zuständigkeit folgt aus Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO, da die Beklagte ihren Sitz in St. Gallen und damit im Kanton des angerufenen Gerichts hat. Zudem bezeichnet Art. 9 des Kaufvertrags vom 14. Februar 2024 (KB 1) das Handelsgericht St. Gallen ausdrücklich als Gerichtsstand. Die Gerichtsstandsvereinbarung ist nach Art. 17 ZPO zulässig, da es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit zwischen im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften handelt.

**Rz. 3** Ein Schlichtungsversuch war nicht durchzuführen, da Streitigkeiten vor dem Handelsgericht gemäss Art. 198 lit. f ZPO von der Schlichtung ausgenommen sind. Diese Ausnahme gilt unabhängig davon, ob die Klägerin die Streitigkeit auch vor einem erstinstanzlichen Gericht ausserhalb des Handelsgerichts hätte einleiten können, da Art. 6 Abs. 3 ZPO der Klägerin bei fakultativer Handelsgerichtsbarkeit ein Wahlrecht einräumt, welches sie mit der vorliegenden Klage zugunsten des Handelsgerichts ausübt.

**Rz. 4** Der Streitwert beträgt CHF 408'500.00 (CHF 322'000.00 gemäss Rechtsbegehren 1 zuzüglich CHF 86'500.00 gemäss Rechtsbegehren 2) und richtet sich nach Art. 91 Abs. 1 ZPO. Dieser Betrag entspricht der Summe der von der Klägerin bereits geleisteten Zahlungen von CHF 322'000.00 (Rechtsbegehren 1) und des mit dem Gutachten der Metrotest AG ausgewiesenen weiteren Schadens von CHF 86'500.00 (Rechtsbegehren 2); das Feststellungsbegehren gemäss Rechtsbegehren 3 sowie das Eventualbegehren gemäss Rechtsbegehren 4 erhöhen den Streitwert nicht gesondert, da sie wirtschaftlich im Hauptbegehren aufgehen.

**Rz. 5** Die Klägerin ist durch die unterzeichnende Rechtsanwältin gemäss beiliegender Vollmacht vertreten. Vorsorgliche Massnahmen wurden keine beantragt. Aussergerichtliche Vergleichsgespräche haben nicht zu einer Einigung geführt, nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 10. Februar 2025 jede weitere Nachbesserung und jedes Entgegenkommen bei der Schlussrate abgelehnt hat. Der von der Klägerin geleistete Kostenvorschuss wurde dem Gericht mit separater Eingabe nachgewiesen. Das Verfahren wird in deutscher Sprache geführt.

## I. Sachverhalt

**Rz. 6** Die Klägerin ist eine seit 2009 im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Rebstein SG. Sie stellt mit rund 45 Mitarbeitenden Präzisionsbauteile für die Medizinaltechnik- und die Uhrenindustrie her und ist nach ISO 13485 zertifiziert; die Einhaltung engster Fertigungstoleranzen ist für den Erhalt dieser Zertifizierung und für die Lieferbeziehungen zu ihren Kunden unabdingbar. Ihre einzige Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift ist Urs Vogel. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte sie einen Umsatz von rund CHF 14 Mio., wovon ein wesentlicher Teil auf Lieferungen an Hersteller von chirurgischen Instrumenten entfiel, die höchste Anforderungen an Formtreue und Rundlauf stellen. Zu den Kunden der Klägerin zählen mehrere europäische Hersteller von orthopädischen Implantaten, die ihrerseits strenge Lieferantenaudits durchführen.

**Rz. 7** Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in St. Gallen und handelt mit Werkzeugmaschinen, die sie unter anderem von der italienischen Herstellerin Officine Meccaniche Varesine S.r.l., Varese, bezieht und bei Schweizer Kunden installiert und in Betrieb nimmt. Sie beschäftigt eigene Servicetechniker, darunter Reto Alder, die bei Schweizer Kunden Installation, Inbetriebnahme und Unterhalt der gelieferten Maschinen durchführen. Sie ist offizielle Vertriebspartnerin der Herstellerin für die Schweiz und übernimmt im Rahmen dieser Vertriebsvereinbarung sowohl den Verkauf als auch den Kundendienst für die in der Schweiz ausgelieferten Maschinen.

**Rz. 8** Mit Kaufvertrag vom 14. Februar 2024 kaufte die Klägerin von der Beklagten eine 5-Achsen-CNC-Fräsmaschine des Typs OMV Pentaxis 800 zum Preis von CHF 460'000.00 inklusive 8.1% Mehrwertsteuer (KB 1). Der Vertrag schreibt für die C-Achse eine Rundlaufgenauigkeit von höchstens 0.005 mm vor; diese Toleranz war für die vorgesehene Fertigung von Medizinalbauteilen ausschlaggebend und wurde von der Beklagten ausdrücklich zugesichert. Die Maschine verfügt über einen Arbeitsraum von 800 x 600 x 500 mm, eine Spindeldrehzahl von bis zu 18'000 U/min und eine fünfachsige Simultansteuerung; die Einzelheiten sind im Pflichtenheft gemäss Anhang zum Kaufvertrag festgehalten (KB 1, Anhang 1). Die Parteien hatten dem Abschluss des Kaufvertrags eine rund dreimonatige Vertragsverhandlung vorausgehen lassen, in welcher die Klägerin der Beklagten wiederholt die Bedeutung der Toleranzeinhaltung für ihre Zertifizierung erläuterte.

**Rz. 9** Der Kaufpreis war in drei Raten zu bezahlen: CHF 138'000.00 als Anzahlung, CHF 184'000.00 bei Lieferung und CHF 138'000.00 als Schlussrate nach der Abnahme (KB 1, Art. 2). Die Beklagte stellte die Anzahlung mit Rechnung Nr. 24-0118 vom 20. Februar 2024 in Rechnung (KB 3); die Klägerin bezahlte den Betrag am 28. Februar 2024 (KB 4). Die Zahlungen erfolgten jeweils auf das in der Rechnung angegebene Konto der Beklagten bei der Raiffeisenbank St. Gallen. Die Beklagte bestätigte den Erhalt jeder einzelnen Zahlung jeweils schriftlich innerhalb weniger Tage.

**Rz. 10** Die Maschine wurde am 20. Juni 2024 in der Produktionshalle der Klägerin angeliefert (KB 5). Vom 24. bis 27. Juni 2024 nahm der Servicetechniker der Beklagten, Reto Alder, die Installation und Inbetriebnahme vor. Der Transport der rund 3.2 Tonnen schweren Maschine von der Herstellerin in Varese in die Produktionshalle der Klägerin in Rebstein wurde von der Spedition Belser Spedition AG, Widnau, durchgeführt.

**Rz. 11** Am 28. Juni 2024 fand die Abnahme statt. Entgegen dem Wortlaut des von Michael Gisler für die Klägerin mitunterzeichneten Abnahmeprotokolls erklärte Herr Gisler gegenüber Herrn Alder mündlich, dass die Feinabnahme der C-Achse noch ausstehe und die Klägerin sich weitere Rügen vorbehalte. An der Abnahme nahmen neben Michael Gisler auch die Leiterin Qualitätssicherung, Fabienne Egger, sowie für die Beklagte Reto Alder teil.

**Rz. 12** Im Juli und August 2024 lief die Maschine im Rahmen der üblichen Einfahrzeit ohne besondere Beanstandungen. Die Klägerin bezahlte am 5. Juli 2024 die zweite Rate von CHF 184'000.00. In dieser Zeit wurden rund 180 Werkstücke bearbeitet, bei welchen das Qualitätssicherungssystem der Klägerin keine Abweichungen von den Zeichnungstoleranzen feststellte.

**Rz. 13** Ab Anfang September 2024 stellte die Qualitätssicherung der Klägerin eine ungewöhnliche Häufung von Ausschussteilen bei Werkstücken fest, die über die C-Achse bearbeitet worden waren. Eine Fotodokumentation der betroffenen Teile vom 3. September 2024 liegt bei (KB 13). Innerhalb einer Woche stieg der Ausschussanteil der auf der C-Achse gefertigten Teile von unter 1% auf über 12%. Die betroffenen Werkstücke stammten ausschliesslich aus Aufträgen, die eine Rundlauftoleranz im Hundertstelmillimeterbereich voraussetzen.

**Rz. 14** Der Maschinenbediener Michael Gisler hielt die Auffälligkeit noch am selben Tag im Schichtbuch fest; sein handschriftlicher Eintrag vom 5. September 2024 beschreibt ein Durchschlagen der C-Achse beim Werkzeugwechsel (KB 10). Herr Gisler beschrieb in seinem Eintrag zudem ein kurzes, aber deutlich spürbares mechanisches Geräusch beim jeweiligen Werkzeugwechsel.

**Rz. 15** Die Leiterin Qualitätssicherung der Klägerin, Fabienne Egger, hielt die Beobachtungen am 10. September 2024 in einer internen Notiz fest und ordnete zunächst eine Überprüfung der Bedienung an, da eine Fehlbedienung zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden

konnte (KB 6). Die Notiz wurde gemäss interner Weisung der Klägerin auch dem Geschäftsführer Urs Vogel zur Kenntnis gebracht.

**Rz. 16** Zwischen dem 12. September und dem 2. Oktober 2024 standen Michael Gisler und Reto Alder in engem Austausch, um die Ursache der Abweichungen einzugrenzen; der Chat-Verlauf dieser Abklärungen liegt bei (KB 11). Die Beklagte führte in dieser Zeit mehrere Serviceeinsätze durch, ohne die Ursache zu beheben. In den ausgetauschten Nachrichten dokumentierten die beiden Techniker insgesamt vier Vor-Ort-Termine sowie mehrere Telefonate, in denen unter anderem die Nullpunktkorrektur, die Vorspannung des C-Achsen-Lagers und die Kalibrierung des Drehgebers überprüft wurden. Die Beklagte stellte der Klägerin für diese Einsätze keine zusätzlichen Kosten in Rechnung, was aus Sicht der Klägerin die Ernsthaftigkeit der gemeinsamen Ursachensuche unterstreicht.

**Rz. 17** Erst nachdem wiederholte Nachstellungen der Nullpunktkorrektur durch Herrn Gisler keine Besserung brachten, stand für die Klägerin mit hinreichender Sicherheit fest, dass die Abweichung nicht auf einen Bedienfehler, sondern auf einen Mangel der Maschine selbst zurückzuführen war. Die Klägerin rügte den Mangel daraufhin mit E-Mail ihres Geschäftsführers Urs Vogel vom 14. Oktober 2024 gegenüber der Beklagten formell (KB 7). In der E-Mail listete Herr Vogel die bisherigen, erfolglosen Abklärungsschritte seit dem 12. September 2024 im Einzelnen auf und verlangte eine verbindliche Stellungnahme der Beklagten innert zehn Tagen.

**Rz. 18** Die Beklagte reagierte mit E-Mail ihres Verkaufsleiters Thomas Baumann vom 8. Oktober 2024 und machte geltend, die Abweichungen seien auf eine fehlerhafte Bedienung durch das Personal der Klägerin zurückzuführen (BB 6). Herr Baumann verwies dabei insbesondere auf die Service-Einsätze gemäss der von der Beklagten geführten Zusammenstellung (BB 3), welche nach seiner Darstellung wiederholt eine falsch eingegebene Werkzeuglängenkorrektur ergeben hätten.

**Rz. 19** An einer gemeinsamen Besprechung vom 8. November 2024 einigten sich die Parteien darauf, die Herstellerin beizuziehen; die Beklagte erklärte sich zudem bereit, einen Ersatzsatz für Lager und Drehgeber der C-Achse auf eigene Kosten zu beschaffen (BB 7). An der Besprechung nahmen für die Klägerin Urs Vogel und Fabienne Egger, für die Beklagte Thomas Baumann und Reto Alder teil; das Protokoll wurde von beiden Seiten unterzeichnet (BB 7). Das Protokoll der Besprechung wurde beiden Parteien am 11. November 2024 in der finalen Fassung zugestellt.

**Rz. 20** Die von der Klägerin beauftragte Metrotest AG, Winterthur, mass die Maschine am 20. November 2024 nach. Gemäss dem Gutachten von Daniel Hess weicht die Rundlaufgenauigkeit der C-Achse mit 0.014 mm deutlich von der vertraglich zugesicherten Toleranz von 0.005 mm ab; die Kosten der fachgerechten Instandsetzung und der dadurch verursachte Minderwert werden auf CHF 86'500.00 geschätzt (KB 8). Die Messung erfolgte mittels eines kalibrierten Rundheitsmessgeräts an drei repräsentativen Messpunkten entlang der C-Achse und wurde von Herrn Hess im Beisein von Herrn Gisler durchgeführt. Das Gutachten wurde der Beklagten am 25. November 2024 zur Stellungnahme zugestellt; die Beklagte äusserte sich dazu nicht innerhalb der gesetzten Frist von zehn Tagen.

**Rz. 21** Der Servicetechniker der Herstellerin, Ing. Marco Belotti, besichtigte die Maschine am 12. Dezember 2024 und bestätigte im Rapporto di intervento tecnico einen Verschleiss von Lager und Drehgeber des C-Achsen-Rundtisches als Ursache der Abweichung; Hinweise auf eine Kollision oder eine unsachgemässe Bedienung fand er nicht (KB 12). Ing. Belotti hielt im Rapporto fest, dass das Lagerspiel des Rundtisches die vom Hersteller vorgegebenen Grenzwerte überschritt.

**Rz. 22** Die Beklagte liess die von ihr zugesagten Ersatzteile am 18. Dezember 2024 bei der Herstellerin bezahlen (BB 8), lehnte jedoch jede weitergehende Haftung ab und verweigerte seither jede weitere Nachbesserung. Zugleich hielt die Beklagte schriftlich fest, dass mit dem Einbau der neuen Teile keine Anerkennung einer Mängelhaftung verbunden sei.

**Rz. 23** Die wiederholten Ausfälle der Maschine zwischen September und Dezember 2024 zwangen die Klägerin, einen namhaften Teil ihrer Präzisionsfertigung an einen Drittbetrieb auszulagern. Die dadurch verursachten Mehrkosten und der Ausschuss sind im Gutachten der Metrotest AG (KB 8) ausgewiesen. Zwischen September und Dezember 2024 mussten insgesamt sieben Kundenaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 310'000.00 ganz oder teilweise an Drittbetriebe vergeben werden; der dadurch entstandene Mehraufwand ist in der Schadensberechnung des Gutachtens der Metrotest AG (KB 8) im Einzelnen aufgeschlüsselt. Die Klägerin musste zudem zusätzliches Personal für die Qualitätskontrolle der ausgelagerten Teile abstellen.

**Rz. 24** Mit Schreiben vom 15. Januar 2025 mahnte die Beklagte die Schlussrate von CHF 138'000.00 gemäss Rechnung Nr. 24-0245 an (BB 4). Die Klägerin hat diese Zahlung mit Schreiben vom 29. Januar 2025 unter Hinweis auf den ungelösten Mangel zurückbehalten. Die Klägerin bot der Beklagten in ihrem Antwortschreiben zugleich an, die Zahlung nach Vorliegen einer einvernehmlichen Lösung unverzüglich nachzuholen.

**Rz. 25** Weil die Beklagte in der Folge jede Nachbesserung verweigerte und der Mangel die vertraglich zugesicherte Eigenschaft der Maschine betrifft, erklärt die Klägerin mit vorliegender Klage die Wandelung des Kaufvertrags vom 14. Februar 2024. Die Erklärung erfolgt unter gleichzeitigem Angebot der Rückgabe der Maschine am Sitz der Klägerin gemäss Rechtsbegehren 1.

**Rz. 26** Mit Schreiben vom 2. Dezember 2024 forderte die Klägerin die Beklagte letztmals auf, der Wandelung zuzustimmen und die bereits geleisteten Zahlungen von CHF 322'000.00 zurückzuerstatten; die Beklagte liess dieses Schreiben unbeantwortet.

**Rz. 27** Ab dem 16. September 2024 vergab die Klägerin einen Teil der auf der C-Achse zu fertigenden Aufträge an Drittbetriebe, um den Produktionsausfall zu begrenzen; der dadurch entstandene Mehraufwand ist Bestandteil der im Gutachten der Metrotest AG ausgewiesenen Schadensberechnung (KB 8).

**Rz. 28** Mit Schreiben vom 10. Januar 2025 bot die Klägerin der Beklagten überdies an, die Maschine bereits vor Abschluss des vorliegenden Verfahrens gegen Rückerstattung eines Teilbetrags freizugeben, um die Lager- und Unterhaltskosten zu begrenzen; die Beklagte liess auch dieses Schreiben unbeantwortet.

## II. Rechtliches

**Rz. 29** Der Vertrag vom 14. Februar 2024 ist als Fahrniskauf mit untergeordneter Montageverpflichtung zu qualifizieren; die Lieferung und Übereignung der Maschine steht im Vordergrund, die Installation durch die Beklagte ist eine blosse Nebenleistung. Es gelangen daher die Bestimmungen über die Sachgewährleistung beim Kauf, Art. 184 ff. und 197 ff. OR, zur Anwendung und nicht das Werkvertragsrecht. Die blosse Installation und Inbetriebnahme durch eigene Servicetechniker der Beklagten ändert daran nichts, da der wirtschaftliche Schwerpunkt des Vertrags unverändert auf der Lieferung der Maschine liegt und die Montage keinen eigenständigen Werklohnanteil ausweist.

**Rz. 30** Die zugesicherte Rundlaufgenauigkeit der C-Achse von 0.005 mm wurde nicht erreicht. Es liegt damit sowohl das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft als auch ein Mangel vor, der die Tauglichkeit der Maschine zum vorausgesetzten Gebrauch - der Fertigung enger toleranzpflichtiger Medizinalbauteile - erheblich mindert (Art. 197 Abs. 1 OR). Dass es sich um

eine zugesicherte Eigenschaft im Sinne von Art. 197 Abs. 1 OR handelt, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 3 des Kaufvertrags (KB 1), der die Toleranz als Bedingung der Lieferung festhält. Die Klägerin hat der Beklagten dabei stets signalisiert, zu einer einvernehmlichen technischen Lösung bereit zu sein, sofern die zugesicherte Toleranz tatsächlich erreicht werden könnte.

**Rz. 31** Die Klägerin hat den Mangel rechtzeitig gerügt. Bei verdeckten Mängeln beginnt die Rügefrist nach Art. 201 Abs. 3 OR erst mit deren Entdeckung, wobei nach der Rechtsprechung sichere Kenntnis des Mangels und nicht blosser Verdacht vorausgesetzt wird (BGE 81 II 56 E. 3; 4A_399/2018 E. 3.2). Bis zur Entdeckung lagen anfänglich nur vereinzelte, im üblichen Rahmen der Einfahrzeit liegende Abweichungen vor, deren Ursache sich erst nach wiederholten, erfolglosen Nachstellungen der Bedienparameter als Maschinenmangel erwies. Die Klägerin durfte sich zunächst auf die Einschätzung ihrer eigenen, fachkundigen Qualitätssicherung verlassen, wonach eine Fehlbedienung nicht ausgeschlossen werden konnte, ohne dass ihr dies bereits als Entdeckung des Mangels entgegengehalten werden könnte.

**Rz. 32** Selbst wenn man mit der Beklagten von einer früheren Entdeckung ausginge, wäre die Rüge vom 14. Oktober 2024 angesichts der technischen Komplexität der Ursachenabklärung und der Mitwirkung der Beklagten an dieser Abklärung noch als unverzüglich im Sinne von Art. 201 Abs. 3 OR zu werten; die Prüfungs- und Rügefrist bemisst sich nach der Art des Mangels (BGE 81 II 56 E. 3). Die intensive technische Zusammenarbeit der Parteien zwischen dem 12. September und dem 2. Oktober 2024 (KB 11) zeigt zudem, dass auch die Beklagte selbst von einer noch ungeklärten, komplexen Ursache ausging und die Abklärung nicht als abgeschlossen betrachtete.

**Rz. 33** Da die Beklagte die geschuldete Nachbesserung endgültig verweigert hat, steht der Klägerin nach Art. 205 Abs. 1 OR die Wahl zwischen Wandelung und Minderung offen. Die Klägerin übt dieses Wahlrecht zugunsten der Wandelung aus, da die Maschine ihren vertraglich vorausgesetzten Zweck mangels Einhaltung der Toleranz nicht erfüllt. Die endgültige Erfüllungsverweigerung der Beklagten ergibt sich namentlich aus deren Schreiben vom 10. Februar 2025 (vgl. Rz. 5 hiervor).

**Rz. 34** Die Wandelung führt zur Rückgabe der Maschine gegen Rückerstattung der bereits bezahlten CHF 322'000.00. Da die Beklagte den Mangel bei Vertragsschluss kannte oder jedenfalls hätte kennen müssen, haftet sie der Klägerin daneben für den weiteren Schaden gemäss Art. 208 Abs. 2 und 3 OR; dieser umfasst namentlich die Auslagerungskosten und den durch das Gutachten der Metrotest AG ausgewiesenen Minderwert von CHF 86'500.00. Die geltend gemachten CHF 86'500.00 setzen sich gemäss Gutachten der Metrotest AG aus den Instandsetzungskosten und dem während der Mängelbehebung entstandenen Minderwert zusammen (KB 8). Dieser Schaden wäre der Klägerin bei ordnungsgemässer Erfüllung des Kaufvertrags durch die Beklagte nicht entstanden.

**Rz. 35** Die in den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Beklagten enthaltene Klausel, wonach Mängel innert fünf Arbeitstagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen sind (BB 2, Ziff. 8.1), vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Die Klausel wurde der Klägerin beim Vertragsschluss nicht gesondert zur Kenntnis gebracht und tritt im Übrigen hinter die gesetzliche Regelung von Art. 201 Abs. 3 OR zurück, soweit sie die Rügefrist für verdeckte Mängel in einer dem redlichen Geschäftsverkehr widersprechenden Weise verkürzt. Hinzu kommt, dass die Klägerin die Klausel beim Vertragsschluss nicht zur Kenntnis nehmen musste, da der Kaufvertrag selbst keinen Verweis auf die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Beklagten enthält.

**Rz. 36** Da der Kaufvertrag gewandelt wird, entfällt die Fälligkeit der mit Rechnung Nr. 24-0245 geltend gemachten Schlussrate von CHF 138'000.00; es ist antragsgemäss festzustellen, dass die Klägerin aus dem Vertrag nichts mehr schuldet. Für den Fall, dass das Gericht die Wandelung nicht gewähren sollte, verlangt die Klägerin eventualiter die Minderung des Kaufpreises im Umfang der nicht geleisteten Schlussrate. Die Klägerin hat ihrerseits sämtliche ihr aus dem Kaufvertrag obliegenden Pflichten erfüllt, soweit sie nicht gerade Gegenstand der vorliegenden Wandelung sind.

**Rz. 37** Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Rüge trägt nach Art. 8 ZGB die Klägerin; sie hat diese mit dem Gutachten der Metrotest AG (KB 8), dem Rapporto der Herstellerin (KB 12) und der internen Dokumentation (KB 6, KB 10, KB 11) im Einzelnen erbracht.

**Rz. 38** Der Anspruch auf Ersatz des durch die Wandelung nicht gedeckten Schadens nach Art. 208 Abs. 2 und 3 OR besteht kumulativ neben dem Rückerstattungsanspruch; er setzt kein weiteres Verschulden der Beklagten voraus, sondern lediglich, dass diese den Mangel bei Vertragsschluss kannte oder hätte kennen müssen, was angesichts der engen Fertigungstoleranzen und der Vertriebspartnerschaft mit der Herstellerin ohne weiteres zu bejahen ist.

**Rz. 39** Der Verzugszins von 5% gemäss Art. 104 Abs. 1 OR auf die zurückzuerstattenden Zahlungen sowie auf den mit Rechtsbegehren 2 geltend gemachten Schaden ist ab den in den Rechtsbegehren 1 und 2 genannten Zeitpunkten zu berechnen, da die Beklagte spätestens mit Zugang der Mängelrüge vom 14. Oktober 2024 Kenntnis von ihrer Rückerstattungs- und Schadenersatzpflicht hatte.

**Rz. 40** Entgegen der Auffassung, welche die Beklagte in ihren vorprozessualen Schreiben vertreten hat, steht der Austausch der Lager- und Drehgeberteile im Dezember 2024 einer Mängelhaftung nicht entgegen; ein kulanzhalber vorgenommener Austausch schliesst die gesetzliche Gewährleistung nicht aus, sondern bestätigt im Gegenteil das Vorliegen eines Mangels an den ausgetauschten Teilen.

**Rz. 41** Im Übrigen bestreitet die Klägerin vorsorglich auch den Vorwurf, die beobachteten Abweichungen seien auf eine Fehlbedienung ihres Personals zurückzuführen; sämtliche involvierten Mitarbeitenden sind seit mehreren Jahren im Umgang mit vergleichbaren CNC-Anlagen geschult, und weder die Metrotest AG noch die Herstellerin selbst stellten eine fehlerhafte Bedienung fest.

**Rz. 42** Die Klägerin ist mit der Auslagerung eines Teils ihrer Fertigung an Drittbetriebe ihrer Schadenminderungspflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR nachgekommen; eine Einstellung der betroffenen Produktion insgesamt hätte zu einem ungleich höheren Schaden geführt.

**Rz. 43** Im Falle der eventualiter beantragten Minderung berechnet sich der herabzusetzende Betrag nach der relativen Methode gemäss Art. 205 Abs. 2 OR, wonach der Minderwert der mangelhaften Maschine zum vereinbarten Kaufpreis in Verhältnis zu setzen ist; dies führt vorliegend zur mit Rechtsbegehren 4 verlangten Herabsetzung um die Schlussrate von CHF 138'000.00.

**Rz. 44** Der Umstand, dass die Beklagte für den festgestellten Mangel ihrerseits bei der Herstellerin Rückgriff nehmen könnte, ändert an ihrer eigenen Gewährleistungspflicht gegenüber der Klägerin nichts; das Verhältnis zwischen der Beklagten und der Herstellerin betrifft die Klägerin nicht und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

**Rz. 45** Sollte das Gericht die Kausalität der festgestellten Abweichung wider Erwarten nicht bereits aufgrund der eingereichten Unterlagen als erwiesen betrachten, beantragt die Klägerin die

Einholung eines gerichtlichen Gutachtens im Sinne von Art. 183 ZPO.

**Rz. 46** Für den Fall des Unterliegens der Beklagten sind dieser nach Art. 106 Abs. 1 ZPO sämtliche Gerichtskosten sowie eine angemessene Entschädigung an die Klägerin aufzuerlegen.

**Rz. 47** Nach dem Gesagten ist der Klage in allen Teilen stattzugeben.

## Beweismittel

KB 1 Kaufvertrag vom 14. Februar 2024; KB 2 Auftragsbestätigung vom 20. Februar 2024; KB 3 Rechnung Nr. 24-0118 vom 20. Februar 2024; KB 4 Zahlungsbestätigung vom 28. Februar 2024.

KB 5 Lieferschein vom 20. Juni 2024; KB 6 Interne Notiz Fabienne Egger vom 10. September 2024; KB 7 E-Mail Mängelrüge Urs Vogel vom 14. Oktober 2024; KB 8 Gutachten Metrotest AG vom 20. November 2024.

KB 9 Zeiterfassungsliste Michael Gisler; KB 10 Schichtbucheintrag Michael Gisler vom 5. September 2024 (Scan); KB 11 Chat-Verlauf Gisler/Alder vom 12. September bis 2. Oktober 2024; KB 12 Rapporto di intervento tecnico Ing. Marco Belotti vom 12. Dezember 2024; KB 13 Fotodokumentation Ausschussteile vom 3. September 2024.

Vollmacht der Klägerin.

Rohner Rechtsanwälte AG

Barbara Rohner, Rechtsanwältin